

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	12	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	12,473,790원
수감부서 (처리할 부서)	전 사무소 (행정처 총무부, 인재개발부, 노사협력부, >>>>>원, <<<<사무소, ○○○○사무소, ○○○○사무소)	처분요구일자	2019.12.10. 2019.12.10. 2019.12.10. 2019.12.10.	회신기일	2020.03.09. 2020.01.09. 2020.01.09. 2020.06.09.

행정처 총무부, 인재개발부, 노사협력부, >>>>>원, <<<<사무소,
○○○사무소, ○○○○사무소
(재정상 회수, 신분상 주의, 행정상 통보, 행정상 개선)

제 목 연차휴가 사용 부적정

관 계 기 관 행정처 총무부, 노사협력부, 인재개발부, >>>>>원, <<<<사무소,
○○○사무소, ○○○○사무소

1. 현황 및 지적내용

- 「복무규칙」 제29조(연가일수에서의 공제) 제1항에서는 결근일수, 정직일수, 직위해제일수, 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 일수(3개월)는 연가일수에서 공제하도록 하고 있으며, 제3항에서는 질병이나 부상 외의 사유로 인한 지참조퇴 및 외출은 누계 8시간을 연가 1일로 계산하도록 하고 있으며,
- 「복무규칙」 제28조의2(휴가기간의 초과) 에서는 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 보고 있으며, 「보수규정」 제10조(보수의 감액)에 따라 결근한자에 대하여는 그 결근 일수만큼 연봉일할계산 금액을 지급하지 않도록 하고 있음
- 2016년 부터 2018년 까지 직무에 종사하지 못하는 징계(강등, 정직) 및 직위해제 처분을 받은 12명(강등 1, 정직8, 직위해제 3)의 경우 징계 처분에 따라 직무에 종사하지 못하므로 「복무규칙」 제29조 제1항에 따라 직무에 종사하지 못하는 일수만큼 본인의 연가휴가 일수에서 공제하여야 함에도 공제하지 않고 사용하거나 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 연차휴가보상비를 지급 받은 사실이 있음
- 직무에 종사하지 못하는 징계 및 직위해제 처분을 받은 12명 중 8명은 최소 1일에서 최대 16일을 초과하여 각각 연차휴가를 사용하였으며 연차휴가 초과

사용일 수(결근 일수) 만큼 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 아니하고
최소 167,300원에서 최대 1,737,610원을 지급 받은 사실이 있음

- 12명 중 10명은 잔여 연차휴가 일수 가 없어 당해 연도에 연차휴가 보상비를 받을 수 없음에도 연차휴가 보상비를 지급받거나 잔여 연차휴가 일수 보다 초과하여 지급받은 연차휴가보상비가 최소 445,280원에서 최대 1,065,560원임

[개인별 세부 내역]

- (△△△△국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2016.2.19. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2016년 잔여 연차휴가가 없으므로 징계 처분일 이후 2016년 연차휴가는 사용할 수 없음에도 8일(6.8., 6.15, 8.19.~21., 8.24., 12.14., 12.28.)의 연차휴가를 사용함
- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 8일(856,770원)에 대하여는 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2016년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 8일의 연차휴가보상비 1,019,400원을 지급 받음

- (▽▽▽국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2016.11.14. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2016년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 8일의 연차휴가보상비 1,065,560원을 지급 받음

- (△△△△국립공원동부사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2017.5.22.부터 6.7.까지 직위해제 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 11일(토요일·공휴일 제외)을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2017년 사용가능한 연차휴가 일수가 13일임
- 2017년 실제 사용한 연차휴가 일수가 10일이므로 2017년 연차휴가 보상(잔여)

일수는 3일 임에도 3일(454,630원)이 초과한 6일의 연차휴가 보상비를 지급 받음

- (국립공원 >>>>>원 운영직 ○○○)에 대하여

- 2017.10.11.부터 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2017년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 6일의 연차휴가보상비 528,530원을 지급 받음

- (◁◁◁국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.2.13. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 잔여 연가휴가가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 3일(6.21.(반가), 6.29.(반가), 12.30.~31.)의 연차휴가를 사용함
- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 3일(424,820원)만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2018년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 626,070원을 지급 받음

- (◎◎◎국립공원사무소 특정직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.2.13. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제 하는 경우 2018년 잔여 연가휴가일수가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 4.5일(11.6., 11.17., 11.28., 11.30.(반가), 12.16.)의 연차휴가를 사용함
- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 4.5일(470,110원)만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2018년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 477,400원을 지급 받음

- (◁◁◁국립공원사무소 운영직 ○○○)에 대하여

- 2018.2.13. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 잔여 연가휴

가가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 16일(5.27., 6.11., 6.24., 7.13., 7.22., 8.26., 9.30., 10.15.-16., 11.1. 11.13., 12.26., 5.14.(반가), 5.18.(반가), 6.19.(반가), 6.23.(반가), 6.26.(반가), 8.24.(반가), 7.16.(2h), 7.24.(3h), 9.11.(3h))의 연차휴가를 사용함

- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 16일(1,185,970원)만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않음

- (○○○국립공원사무소 지원직 ○○○)에 대하여

- 2018.6.26. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 잔여 연가휴가 일수가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 4.5일(10.3., 10.29., 11.10., 11.26., 12.26.(반가))의 연차휴가를 사용함
- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 4.5일(322,080원)만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2018년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 445,280원을 지급 받음

- (▲▲▲국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.6.26. 정직 3월의 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 잔여 연가휴가 일수가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 1일(11.11.)의 연차휴가를 사용함
- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 1일(167,300원) 만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2018년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 782,740원을 지급 받음

- (○○○국립공원사무소 특정직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.6.26. 강등 징계 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 3개월을 본인 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 잔여 연가휴가 일수가 없으므로 징계 처분일 이후 2018년 연차휴가를 사용할 수 없음에도 15

일(10.15.-16., 11.1., 11.29.-30., 12.16-20. 12.23-27.)의 연차휴가를 사용함

- 징계 처분일 이후 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 15일 (1,737,610원) 만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며,
- 2018년 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 540,980원을 지급 받음

- (○○○국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.1.29. 직위해제 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 12일(토요일·공휴일 제외)을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 사용가능한 연차휴가 일수가 8일임
- 2018년 실제 사용한 연차휴가 일수가 8일로 잔여 연차휴가 일수가 없어 연차휴가 보상비를 받을 수 없음에도 4일의 연차휴가보상비 497,870원을 지급 받음

- (◀◀◀국립공원사무소 일반직 ○급 ○○○)에 대하여

- 2018.1.29. 직위해제 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수 12일(토요일·공휴일 제외)을 본인의 연차휴가에서 공제하여야 하고 공제하는 경우 2018년 사용가능한 연차휴가 일수가 9일임
- 2018년 사용가능한 연차휴가 일수가 9일임에도 17일(8일 초과)을 사용 하였으므로 초과 사용한 연차휴가 일수는 결근으로 보고 결근일수 8일(870,670원) 만큼 해당 월 급여에서 공제하여야 함에도 공제하지 않음

※ 강등, 정직, 직위해제 처분 및 연차사용 현황

소 속	직급 (당시)	성명	징계/ 직위해제	처분일자 (종료일자 전보일자)	연가 공제 일수 (연가 일수)	공제 이후 연가 일수	연가 사용 현황(일)			잔여 연가 (보상 일수)	회수 대상액	
							사용 일수	초과 일수	사용일자		결근일수 연봉일할 계산금액	연차수당 초과 지급액
계		12명	(강등1명, 정직 8명, 직위9해제 3명)								6,035,330	6,438,460
◇◇◇◇	○급	○○○	정직 3월	2016-02-19	3월	0	8	8	(연가)6.8, 6.15, 8.19-21, 8.24, 12.14, 12.28	0 (8)	856,770	1,019,400
▽▽▽	○급	○○○	정직 3월	2016-11-14	3월	0	8	0	-	0 (8)	-	1,065,560
▽▽▽▽ ▽▽	○급	○○○	직위해제	2017-05-22 (2017-06-07)	12일 (25일)	13	10	0	(연가)8.24, 8.28-29, 11.25, 12.4, 12.22 (반가)12.4, 5.12, 6.14, 8.11, 11.15 (지참조퇴외출)8시간	3 (6)	-	454,630 (909,260)
▷▷▷▷ 원	운영직	○○○	정직 3월	2017-10-11	3월	0	0	0	-	0 (6)	-	528,530
◁◁◁ (***)	○급	○○○	정직 3월	2018-02-13 (2018-07-01)	3월	0	3	3	(연가)12.30-31, (반가)6.21, 6.29	0 (4)	424,820	626,070
○○○	○급	○○○	정직	2018-02-13	3월	0	4.5	4.5	(연가)11.6, 11.17, 11.28, 12.16 (반가)11.30	0	470,110	477,400

			3월							(4)		
△△△ (○○○)	운영직	○○○	정직 3월	2018-02-13 (2018-07-01)	3월	0	16	16	(연가) 5.27., 6.11., 6.24., 7.13., 7.22., 8.26., 9.30., 10.15-16., 11.1., 11.13., 12.26. (반가) 5.14., 5.18., 6.19., 6.23., 6.26., 8.24. (지참조퇴외출) 8시간	0 (0)	1,185,970	-
○○○	지원직	○○○	정직 3월	2018-06-26 6	3월	0	4.5	4.5	(연가) 10.3., 10.29., 11.10., 11.26. (반가) 12.26.	0 (4)	322,080	445,280
파견 (▲▲▲)	○급	○○○	정직 3월	2018-06-26	3월	0	1	1	(연가) 11.11.	0 (4)	167,300	782,740
파견 (○○○)	○급 (現 ○급)	○○○	강등	2018-06-26	3월	0	15	15	(연가) 10.5-11., 11.23-30., 12.16-20., 12.27-27.	0 (4)	1,737,610	540,980
○○○	○급 (現 ○급)	○○○	직위해제	2018-01-29 (2018-02-13)	12월 (20일)	8	8	0	(연가) 11.27.-11.30., (반가) 8.9., 9.5., 10.31., 11.20., 11.21., 11.22., 12.21. (지참조퇴외출) 6시간	0 (4)	-	497,870
▲▲▲	○급 (現 ○급)	○○○	직위해제	2018-01-29 (2018-02-13)	12월 (21일)	9	17	8	(연가) 2.19., 3.21., 5.10., 9.23., 10.11., 11.16-18., 11.20. (반가) 4.22., 4.4., 6.7., 8.9. (지참조퇴외출) 47시간	0 (0)	870,670	-

2. 조치할 사항

○ 재정상 회수 (중기조치: 3개월 이내) 【행정처 노사협력부】 【▷▷▷▷▷원】
【△△△사무소】 【○○○사무소】 【○○○사무소】

- △△△△국립공원사무소 ○급 ○○○ 등 7개 사무소 12명의 경우 직무에 종사하지 못하는 징계(강등, 정직) 및 직위해제 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수만큼 본인의 연가휴가 일수에서 공제하여야 함에도 공제하지 않았으며 연차휴가를 초과하여 사용하거나 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 연차휴가보상비를 지급 받거나 잔여 연차휴가 일수보다 초과하여 연차휴가보상비를 지급받은 사실이 있음. 따라서 연차휴가 초과사용 일수(결근일수) 만큼 급여에서 공제하지 않아 과다 지급된 급여 6,035,313원과 초과 지급된 연차수당 6,438,460원을 회수하도록 노사협력부 및 해당 사무소에 대하여 “재정상 회수” 처분

※ 회수대상 및 금액, 조치부서

현소속	직급	성명	회수금액			조치부서
			계	급여공제	연차보상비	
합계			12,473,790	6,035,330	6,438,460	
△△△△사무소	○급	○○○	1,876,170	856,770	1,019,400	노사협력부
◁◁◁사무소	○급	○○○	1,065,560	-	1,065,560	노사협력부
▲▲▲▲사무소	○급	○○○	454,630	-	454,630	노사협력부
▷▷▷▷▷원	운영직	○○○	528,530	-	528,530	▷▷▷▷▷원
◁◁◁사무소	○급	○○○	1,050,890	424,820	626,070	노사협력부

○○○사무소	○급	○○○	947,510	470,110	477,400	노사협력부
◁◁◁사무소	지원직	○○○	1,185,970	1,185,970 (751,590)	-	◁◁◁사무소 (○○○사무소)
○○○사무소	지원직	○○○	767,360	322,080	445,280	○○○사무소
별도직군	○급	○○○	950,040	167,300	782,740	노사협력부
별도직군	○급	○○○	2,278,590	1,737,610	540,980	노사협력부
○○○사무소	○급	○○○	497,870	-	497,870	노사협력부
◀◀◀사무소	○급	○○○	870,670	870,670	-	노사협력부

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 직무에 종사하지 못하는 징계(강등, 정직) 및 직위해제 처분을 받아 직무에 종사하지 못하는 일수를 각각 본인의 연가일수에서 공제하여야 하나 공제하지 아니하고 연차휴가를 초과하여 사용하거나 연차휴가보상비를 받을 수 없음에도 연차휴가보상비를 지급 받거나 잔여연차휴가 일수보다 초과하여 연차휴가보상비를 지급받은 사실은 복무규칙 제4조(책임완수)를 위반한 사안으로 △△△△국립공원사무소 ○급 ○○○ 등 7개 사무소 12명에 대하여 “신분상 주의” 처분 요구

- 신분상 처분요구(관련자) 현황

연번	현 직급	성 명	현 근무처	지적사항 (위반사항: 복무규칙 제4조 책임완수) 연차휴가 초과사용 8일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	처분요구
1	일반직 ○급	○○○	△△△△국립공원사무소	연차휴가 초과사용 8일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
2	일반직 ○급	○○○	◁◁◁국립공원사무소	연차휴가보상비 초과 수령	주의
3	일반직 ○급	○○○	▲▲▲국립공원▲▲▲사무소	연차휴가보상비 초과 수령	주의
4	운영직	○○○	국립공원▷▷▷▷▷원	연차휴가보상비 초과 수령	주의
5	일반직 ○급	○○○	◁◁◁국립공원사무소	연차휴가 초과사용 3일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
6	특정직 ○급	○○○	○○○국립공원사무소	연차휴가 초과사용 4.5일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
7	지원직	○○○	◁◁◁국립공원사무소	연차휴가 초과사용 16일	주의
8	지원직	○○○	○○○국립공원사무소	연차휴가 초과사용 4.5일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
9	일반직 ○급	○○○	별도직군	연차휴가 초과사용 1일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
10	특정직 ○급	○○○	별도직군	연차휴가 초과사용 15일 급여 및 연차휴가보상비 초과 수령	주의
11	일반직 ○급	○○○	○○○국립공원사무소	연차휴가보상비 초과 수령	주의
12	일반직 ○급	○○○	▼▼▼▼▼원	연차휴가 초과사용 8일 급여 초과 수령	주의

※ 직원 복무관리를 담당하고 있는 해당 사무소 부서장과 연차휴가보상비 현황자료를 제출한 해당 사무소 담당 직원의 경우에도 관련 업무 처리 소홀에 따른 책임의 소지가 있으나 당시 제반 여건 상 징계 등 신분상 처분의 경

우 당사자에게만 통보되어 당사자 이외의 직원이 인지하기 어려웠던 점 등을 감안하여 금회에 한하여 ‘불문’처리

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 총무부】

- 관련규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책을 마련하도록 행정처 총무부에 대하여 “행정상 통보” 처분

○ 행정상 개선 (장기조치: 6개월 이내) 【행정처 총무부】

- 징계 등 신분상 처분으로 인하여 복무, 급여 등의 변동 사항이 발생하는 경우 본인 이외에는 징계 사항을 인지하기 어려우므로 관련 부서(직원)에서 필요한 후속조치(복무관리, 급여관리 등)가 가능하도록 하는 방안을 마련하도록 행정처 인재개발부에 대하여 “행정상 개선” 처분